

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲が乙に対し、深夜の公園で待ち伏せしてAから金品を喝取するように教唆したところ、乙は、その旨決意し、深夜の公園でAを待ち伏せしたが、偶然通り掛かったBをAと誤認してBから金品を喝取した。乙は、人違いに気付き、引き続きAを待ち伏せして、通り掛かったAから金品を喝取しようとしてAを脅迫したが、Aに逃げられてしまい金品を喝取することができなかった。甲にはAに対する恐喝未遂罪の教唆犯のみが成立する。
2. 甲が乙に対し、Aをナイフで脅してAから金品を強取するように教唆したところ、乙は、その旨決意し、Aをナイフで脅したが、その最中に殺意を抱き、Aの腹部をナイフで刺してAに傷害を負わせ、Aから金品を強取したものの、Aを殺害するには至らなかった。甲には強盗罪の教唆犯が成立するにとどまる。
3. 甲が乙に対し、留守宅であるA方に侵入して金品を窃取するように教唆したところ、乙は、その旨決意したが、B方をA方と誤認してB方に侵入し、その場にいたBから金品を強取した。甲にはB方への住居侵入罪及びBに対する窃盗罪の教唆犯が成立する。
4. 甲が乙に対し、現住建造物であるA家屋に放火するように教唆したところ、乙は、その旨決意し、A家屋に延焼させる目的で、A家屋に隣接した現住建造物であるB家屋に放火したが、B家屋のみを焼損し、A家屋には燃え移らなかった。甲にはA家屋に対する現住建造物等放火未遂罪の教唆犯のみが成立する。
5. 甲は、土建業者AがB市発注予定の土木工事を請け負うためB市役所土木係員乙に現金を供与しようと考えていることを知り、乙に対し、Aに工事予定価格を教える見返りとしてAから現金を受け取り、Aに工事予定価格を教えるように教唆したところ、乙は、その旨決意し、Aとの間で、Aに工事予定価格を教える旨約束して、Aから現金100万円を受け取ったが、その後、工事予定価格を教えなかった。甲には加重収賄罪の教唆犯が成立する。

1 誤っている

大判大9.3.16は、教唆犯内の錯誤が同一構成要件の範囲内に属する限り、教唆犯の故意は阻却されず教唆犯が成立するとしている。本記述では、甲は乙に対し、Aに対する恐喝を教唆したところ、乙はAに対する恐喝とBに対する恐喝を実行している。すなわち、甲の錯誤は同一構成要件の範囲内に属する。よって、甲には、Bに対する恐喝既遂罪の教唆犯及びAに対する恐喝未遂罪の教唆犯がともに成立し、両者は観念的競合となる（最決昭57.2.17、百選I107事件参照）。

2 誤っている

最決昭54.4.13（百選I92事件）は、a及びbら7名で傷害を共謀したところ、bが殺意をもって被害者を殺害した事案において、「殺人罪と傷害致死罪とは、殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで、その余の犯罪構成要件要素はいずれも同一であるから……殺意のなかつた被告人aら6名については、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するものと解すべきである」としている。よって、本記述では強盗の故意しか有していなかった甲には、強盗殺人未遂罪の教唆犯と強盗致傷罪の教唆犯の構成要件が重なり合う限度で、軽い強盗致傷罪の教唆犯が成立する。

3 正しい

大判大9.3.16は、教唆犯内の錯誤が同一構成要件の範囲内に属する限り、教唆犯の故意は阻却されず教唆犯が成立するとしている。本記述では、甲は乙に対してA方への侵入を教唆したところ、乙はB方への侵入を実行している。すなわち、甲の錯誤は同一構成要件の範囲内に属する。よって、甲にはB方への住居侵入罪が成立する。また、軽い罪をそそのかしたところ、正犯者が重い罪を犯した場合、構成要件が重なり合う範囲で軽い罪の教唆犯が成立するとされている。本記述では、甲は乙に対し、窃盗を教唆したところ、乙は強盗を実行している。そして、窃盗罪と強盗罪とは窃盗罪の範囲で構成要件が重なり合う。よって、甲にはBに対する窃盗罪の教唆犯が成立する。したがって、本記述は正しい。

4 誤っている

教唆犯内の錯誤が同一構成要件の範囲内に属する限り、教唆犯の故意は阻却されず教唆犯が成立すると解すべきである。また、放火罪は公共危険罪であるから、罪数は、発生した公共の危険の個数により決定される。発生した公共の危険が1個と認められる限り、数個の建造物が焼損し、複数の個人的法益が侵害されても、本条の罪の単純一罪である。よって、本記述では甲にはB家屋に対する現住建造物等放火既遂罪の教唆犯のみが成立する。

5 誤っている

197条の3第1項。加重収賄罪は、公務員が197条（収賄、受託収賄及び事前収賄）、197条の2（第三者供賄）の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当な行為をしなかったときに成立する。加重収賄罪は、不正な職務行為を理由として、刑を加重したものである。よって、加重収賄罪の教唆犯が成立するためには、正犯者による不正な職務行為が必要となる。本記述では、乙はAから100万円を受け取ったが、Aに工事予定価格を教えておらず、不正な職務行為を行っていない。よって、教唆者甲には加重収賄罪の教唆犯は成立せず、受託収賄罪（197条1項後段）の教唆犯が成立するにとどまる。